

系的占有、使用权限，承租关系因购房“买断”之行为获得房屋权属后，公房承租人当然享有基于物之所有权人的基本权利，其可要求不法占有人恢复房屋占有之权利状态。本案中，原告已通过“买断”之形式获取了案涉房屋之所有权，现需论述，原告在与征收部门签署《拆迁安置补偿协议》后是否对于不法占有人仍享有返还原物之物权请求权。

根据已查明事实，原告以所有权人身份与房屋征收部门签订了拆迁安置补偿协议，并以承租人身份向某国有资产投资经营有限公司缴付了房屋“买断”款，取得了案涉房产的所有权。法律规定，因人民政府的征收决定导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定生效时发生效力。人民政府征收决定系以公共利益为目的，从个人及集体手中获取土地及房屋等不动产，所行征收须符合法定程序。在征收补偿完成前，被征收人仍然享有合法占有房屋之权益。案涉房屋征收安置协议仅系财产性权利让渡之合意证明，原告尚未履行物之占有交付，征收人（人民政府）虽依征收决定之非法律行为取得了不动产所有权，但征收决定所彰显之公示效力限于法律拟定之权利归属，在征收人未以安置利益之给付完结履行征收所涉法定义务的情况下，原告作为原权利人仍就案涉房屋享有占有、支配之合法权益，其可排除非权利人对于不动产的不法占有。依此分析，原告所获权源基于物之所有权，在征收程序未完结

的情况下，其作为被征收人可以要求不法占有人返还房屋，恢复占有。

被告虽以录音证据证明其合法占有案涉房屋，但该录音为个人单独录制，且系孤证，无其他证据关联佐证其抗辩事实，故对此证据的证明效力不予采信。另，原告作为公房承租人虽未在法定期限内要求侵权人返还承租物，但其以承租人名义缴付购房款，获取房屋权属之后，占有恢复已转变为所有人权利项下之物权请求权，占有之时效保护不能及于所有权人，故对于被告的时效抗辩不予采信。

江苏省徐州市泉山区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第二百二十九条、第二百三十五条、第二百四十条、第二百四十三条，《中华人民共和国

民事诉讼法》第七十四条、第一百四十五条规定，作出如下判决：

沈某乙于本判决生效后十日内向沈某甲返还案涉房屋。

沈某乙不服一审判决，提起上诉。

江苏省徐州市中级人民法院经审理认为：沈某乙虽提交录像证据证明其系合法占有案涉房屋，但该录像中双方的陈述模糊，并无明确的双方进行房屋置换的内容。沈某乙有关房产已经置换的主张，依据不足，该主张与双方持有的公房承租证书也并不一致，故本案对于沈某乙有关房产置换的主张不予支持。综上，在征收程序未完结的情况下，沈某甲作为被征收人可以要求占有人返还房屋。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，不动产物权的权利人请求返还财产不适用诉讼时效保护制度，故对于沈某乙的时效抗辩不予采信。

江苏省徐州市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

征收决定属于非基于法律行为的不动产物权变动，权属变更虽以法定原因产生，但法律拟定的权属移转并未产生权利人事实在占有物之物的权利现状。在征收人未向被征收人作出拆迁安置利益补偿前，征收人作为法律确认之权属人，能否请求被征收人及实际占有人移转占有存有争议。本案基于以下观点作出裁判，征收人作为法律拟定之权属人尚未完尽《拆迁安置协议》项下的补偿给付，属于未完结履行合同义务，征收人不享有请求被征收人及事实占有人返还原物之物权请求权。被征收人作为不动产原权利人，不动产虽因征收决定发生权属移转之法律效果，但因拆迁安置利益尚未兑付，其对被征收财产仍享有占有支配之权能，可因此排除不法占有人的事实占有。

一、征收人虽基于非法律行为获取了不动产权属，但并不必然享有对于不动产的占有权能

征收必须满足基于公共利益需要、符合法定权限和法定程序、依法作出补偿三个要件，在征收决定已经发生法律效力，征收人与被征收人签订《房屋征收补

偿协议》的情况下，征收人(人民政府)已通过合法程序获取了不动产权属，但按照“先补偿、后搬迁”的原则，征收机关无权对被征收人，抑或事实占有人申请强制执行。征收决定系法律规定征收人获取财产权利的特殊情形，其中因公权力机关已采取公告形式公示征收事项，所涉不动产权属变更已具有公示效力，但该种公示仅为法律拟定的所有权归属，在征收人未作拆迁利益补偿前，被征收人基于原权利人身份，仍可合法占有被征收财产，即使被征收人已丧失对于征收物的占有，因征收协议尚未完结履行，征收人亦无权请求实际占有人移转占有。

二、被征收人虽因征收行为让渡其财产权属，但因征收人未完结法定义务履行，被征收人仍保有对征收财产的占有权能

依法作出补偿条件未成就，征收决定业已生效的情况下，被征收财产的所有权与占有权能发生分离，权属人基于所有权人身份恢复占有权能之前提条件，即系依补偿协议完全履行本方义务(见《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十七条)。占有权能在特定情形下从所有权中析出，作为享有占有权能的被征收人必自可以依照所有权保护制度，请求实际占有人返还占有物。本案中，原告通过买卖方式获取了案涉房屋权属，其所有权人身份在此后的房屋征收程序中亦已得到公权力机关的确认。原告虽与征收部门订立《拆迁安置补偿协议》让渡了案涉房产的所有权，但因征收人未给予其拆迁补偿，原告仍保有对于征收房产的占有权能，在被告未能举证证明本方系基于合同等法律关系产生有权占有法律效力情况下，自应赋予原告返还原物之物权请求权。

三、以征收之非法律行为所保有之占有权能不受一年除斥期间限制

征收决定系属非法律行为引起的物权变动，征收决定所获权属限于法律拟定，征收人未予拆迁安置利益补偿，被征收人仍对被征收财产保有占有、使用权能，占有权能系从所有权中析出，应以所有权保护制度予以规制。本案中，原告系被征收财产的原所有权人，权属让渡过程中保有了被征收物的占有权能，占有之本权系基于物之所有权，故返还原物请求权不应受限于占有保护制度的时效规则。

开发商对小区架空层是否享有使用权、收益权

—— 深圳市罗湖区某小区第一届业主委员会诉
深圳市某物业管理有限公司返还原物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终10398号民事判决书

2. 案由：返还原物纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 深圳市罗湖区某小区第一届业主委员会(以下简称某业主委员会)

被告(上诉人): 深圳市某物业管理有限公司(以下简称某物业公司)

第三人(上诉人): 深圳市某物业发展有限公司(以下简称某发展有限公司)

第三人(被上诉人): 某生活服务集团股份有限公司(以下简称某服务公司)

【基本案情】

某发展有限公司是某小区的开发商, 某物业公司是某发展有限公司的全资子公司, 其作为小区前期物业服务企业, 在为小区提供物业服务期间将位于小区架空层的物业办公室(面积20平方米)、杂物间(面积224平方米)作为办公使用。2020年1月, 该小区通过召开业主大会选聘某服务公司为新的物业服务人, 新旧物业服务人于2020年10月29日办理交接手续, 某物业公司退出小区物业管理, 但继续使用杂物间至2021年3月28日、使用物业办公室至今。某业主委员会遂诉至法院, 主张某物业公司占用的区域属小区业主共有, 请求法院判令某物

业公司搬离占用的小区架空层原物业办公室区域并支付场地占用费至搬离之日。

某发展有限公司主张其向业主出售房产时已在房屋买卖合同中约定保留架空层权益归其所有，小区业主在购房时未就架空层支付对价，故据此提出独立诉讼请求，诉请确认其对小区架空层原物业办公室、杂物间享有使用权、收益权，判令某业主委员会及某服务公司向其返还占用的架空层杂物间并支付占有使用费至实际返还之日。

某物业公司主张小区架空层的相关权益归属开发商某发展有限公司，其系基于某发展有限公司的合法授权使用相应区域，某业主委员会无权就上述区域主张权利，且应就其对相关区域的使用向某发展有限公司支付相关费用。

【案件焦点】

1. 开发商某发展有限公司对小区架空层原物业办公室、杂物间是否享有使用权、收益权；2. 某物业公司应否返还小区架空层占用的面积并支付占有使用费。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市罗湖区人民法院经审理认为：关于争议的第五层架空层权属问题，根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备，避难层、设备层或者设备间等结构部分等应当认定为共有部分。《深圳经济特区房地产转让条例》（1999修改）第十三条规定：“房地产转让时，转让人对同宗土地上的道路、绿地、休憩地、空余地、电梯、楼梯、连廊、走廊、天台或者其他公用设施所拥有的权益同时转移。房地产首次转让合同对

停车场、广告权益没有特别约定的，停车场、广告权益随房地产同时转移；有特别约定的，经房地产登记机关初始登记，由登记的权利人拥有。”根据上述规定，小区建筑物除停车场、广告权益开发商可以与业主约定权属外，其他建筑物权属无例外均应归业主共有，本案中，开发商某发展有限公司与业主签订的房屋买卖合同将业主共有的架空层约定由出卖人享有